

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 495/2534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิมจัน บริการ โจทก์
นาย ประยูร พรหม พันธุ์ กับพวก จำเลย
ป.ร.ษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)

โจทก์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มี อ. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่ง มีหน้าที่ต้องระมัดระวังจัดการงานของห้างหุ้นส่วนให้ดำเนินไป ด้วย ดีและต้องเป็นผู้เสียสละอีกด้วย การที่ อ. ได้คำประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนเพื่อจะได้เงินมาดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็น การปฏิบัติตามหน้าที่ของหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งแม้จะเห็นได้ว่า เป็น การช่วยเหลือโจทก์ก็ตาม แต่โจทก์จะตอบแทน อ. ด้วยการกู้ยืม เงินจากผู้อื่นหรือเอาเงินของโจทก์ที่มีอยู่มาให้ อ. กู้ยืม โดย คิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำมาก ในขณะที่โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ย ใน อัตราที่สูงกว่าให้แก่เจ้าหนี้ ย่อมเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินค่าดอกเบี้ยนั้นตามราคาตลาดในวันที่ให้กู้ยืมเงินได้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือที่ 86 52/2/00719 -00720 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ 2/2531 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2531

จำเลยให้การว่า โจทก์ให้นายอุดม สินไชย หัวหน้าผู้จัดการของโจทก์กู้ยืมเงิน โดยคิดค่าตอบแทนหรือดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร การ

ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า นายอุดมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์
มีหน้าที่ต้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วนด้วยความระมัดระวังให้มาก เสมือนกับ
จัดการงานของตนเอง และไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จในการจัดการงานของห้างหุ้นส่วน
เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของห้างหุ้นส่วนผู้จัดการที่จะต้อง
ต้องระมัดระวังจัดการงานให้กิจการของห้างหุ้นส่วนดำเนินไปด้วยดีและต้องเป็นผู้
เสียสละอีกด้วย ในการที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ค้ำประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนเพื่อจะได้
เงินมาดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่หุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนายอุดมหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์เช่นนี้แม้จะเห็นได้ว่าเป็นการ
ช่วยเหลือโจทก์ก็ตาม แต่โจทก์จะตอบแทนด้วยการกู้ยืมเงินจากผู้อื่นหรือเอาเงินของ
โจทก์ที่มีอยู่ให้นายอุดมหุ้นส่วนผู้จัดการกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำมาก ในขณะที่
ที่โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าให้แก่เจ้าหนี้ ย่อมเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินดอกเบี้ยตามราคาตลาดในวันที่ให้กู้
ยืมเงินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(4)แห่งประมวลรัษฎากร

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ